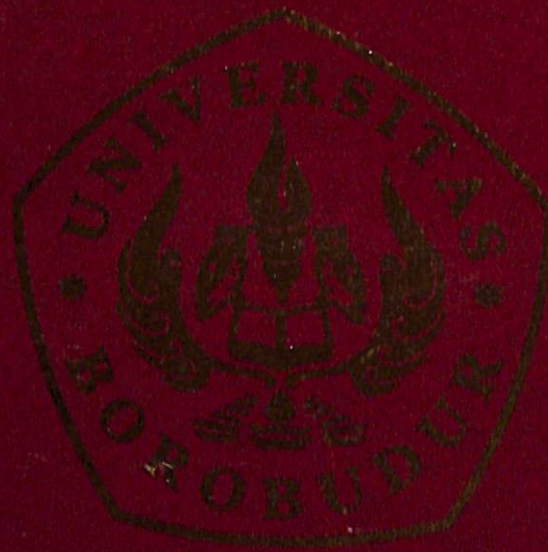


**PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

TESIS

**Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Program
Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Borobudur**



Oleh:

YunGG Hidayat

NIM : 23720004

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2026**

**PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Program
Studi Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Borobudur**



Oleh :

Taufik Hidayat

NIM : 23720004

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2026**



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS PROGRAM
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Judul : PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG
BERKEADILAN**

Disusun Oleh:

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 23720004

Program : Magister Ilmu Hukum

Pembimbing:

Tanda tangan, Tanggal/Bulan/Tahun

Dr. Darwati, SH.MH

3/8-2026

Dr. KMS HERMAN, SH.MH

Mengetahui,

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si

ABSTRACT

Taufik Hidayat, Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan, Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur Jakarta. Pembimbing: 1. Dr. Darwati, SH, MH, 2. Dr. KMS Herman, SH, MH.

Perselisihan hubungan industrial merupakan dinamika hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, dalam hubungan tersebut terjadi perbedaan kepentingan, penafsiran norma hukum, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dalam kerangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mediasi merupakan proses yang harus dilalui yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Mediator hubungan industrial berperan untuk melakukan mediasi para pihak yang berselisih, dengan menggali fakta secara objektif, masalah perselisihan hubungan industrial, serta menafsirkan dan menerapkan norma hukum ketenagakerjaan secara tepat dan berimbang. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial; (2) Bagaimana dampak hukum atas kegagalan mediasi; dan ditolaknya surat anjuran.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan praktik pelaksanaan mediasi dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan; 1. Peran Mediator perselisihan hubungan industrial, yaitu memfasilitasi dan melaksanakan mediasi untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. 2. Dampak hukum atas kegagalan mediasi dan ditolaknya anjuran, yaitu berlanjutnya perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial di mana salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Saran: 1. Agar ditingkatkan kemampuan mediator dan dibina untuk memiliki integritas. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Mediator, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan keberhasilan mediasi.

Kata kunci: Peran Mediator, Perselisihan Hubungan Industrial, Surat Anjuran



PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S-2)
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

BERITA ACARA UJIAN SIDANG TESIS
USULAN PENGUJI

siswa : Taufik Hidayat
: 23720004
: Hukum Perdata
si : 08 Agustus 2026
ng Tesis Tanggal : PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PESELISIHAN
is : HUBUNGAN INDUSTRIAL

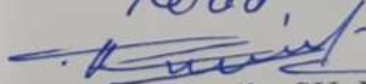
ujian Sidang Tesis yang berlangsung untuk menyempurnakan Tesis yang di uji, masing-masing memberikan usulan sebagai berikut :

- Perbaiki kha. petunjuk pada sidang !
tentunya berkait teknis penelitian dan tata cara penelitian !
- perhatikan Metodeologi penelitian dan buku pedoman penelitian !

Jakarta, 08 Agustus 2026

Anggota,

Ketua,


Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH